

홍길동 대표님을 위한

사내근로복지기금 절세전략(안)

2026. 04. 28.

목 차

1	오늘 결론	9	기회비용
2	기업 진단	10	실행 원칙
3	사실 정리	11	실행안 A / B
4	실행 우선순위	12	실행안 A / B (계속)
5	제도·규정 기준	13	실행 로드맵
6	제도 상세	14	진행 확정
7	격차·리스크 갭	15	성향별 클로징
8	리스크 매트릭스		

발표자 노트 안내

본 PT의 각 슬라이드 하단에 [발표자 노트]가 포함되어 있습니다.

PowerPoint 하단 [보기 → 노트] 영역에서 상담 멘트 · 전환 멘트 · 코칭 포인트를 확인하실 수 있습니다.

참고 슬라이드(참고1~5)는 컨설턴트 전용이며, 고객 상담 시 해당 슬라이드와 본 안내문은 삭제 후 사용하세요.

오늘 결론

사내근로복지기금 설립으로 법인세 절감 + 직원 복지 동시 실현 가능

출연액 손금산입으로 법인세 최대 약 47,025,000원 절감 가능(시나리오C 기준, 요건 충족 시)

- **【현재】** 법인세 총부담 82,500,000원 / 직원 복지 최소 수준(단체보험+식대)
- **【목표】** 사내근로복지기금 출연 → 요건 충족 시 출연금 손금산입(법인세법 제24조) → 법인세 절감
- **【핵심 수치】** 시나리오A(보수): 절감 약 13,567,500원 / 시나리오B(균형): 절감 약 21,708,000원 / 시나리오C(적극): 절감 약 47,025,000원
- **【부수 이슈】** 미처분이익잉여금 8억원 → 비상장주식 평가액 상승 → 상속·증여세 리스크 병존
- **【실질 목적】** 직원 이탈 방지 + 우수 인재 채용 경쟁력 확보 + 세무 리스크 선제 관리

기업 진단

현재 재무 현황 및 핵심 리스크 분석

법인세 8,250만원 부담 + 직원 복지 공백 = 이중 손실 구조

항목	현재 수치	상태
매출액	3,000,000,000원	안정
영업이익	500,000,000원	양호
미처분이익잉여금	800,000,000원	★ 리스크
법인세 총부담	82,500,000원 (실효세율 16.5%)	절세 여지
임직원 수	15명 / 평균연봉 5,000만원	복지 공백
직원복지 현황	단체보험+식대만 있음	★ 이탈 리스크

기업 진단 (계속)

현재 재무 현황 및 핵심 리스크 분석

- ★ 핵심 리스크: 복지 공백으로 인한 직원 이탈 가속화 → 매출 유지 위협
- ★ 방치 시 임팩트: 우수 인재 채용 실패 시 매출 성장 정체 + 법인세 부담은 그대로

사실 정리

사내근로복지기금 작동 원리 — 출연→손금→비과세 복지의 흐름

출연금은 법인세법 제24조 등 관련 요건 충족 시 전액 손금산입될 수 있으며, 임직원 수혜는 관련 법령상 한도 내에서 비과세 처리될 수 있습니다

- ① 법인 출연 → 기금(독립 비영리법인) 적립 → 임직원 복지 사업에 사용
- ② 출연금: 법인세법 제24조에 따라 요건 충족 시 전액 손금산입 가능(2021년 개정 이후 한도 폐지)
- ③ 임직원 수혜: 소득세법 제12조·시행령에 따라 한도 내 비과세 가능
- ④ 기금 출연액은 환원 불가 — 법인 자산 감소 트레이드오프 반드시 인식 필요
- ⑤ 공평 배분 원칙: 특정 임직원(대표 가족 등) 한정 시 손금 부인 위험

실행 우선순위

단계적 접근 — 설립 정비 → 출연 실행 → 복지 운영 순서 권장

설립 요건 정비 없이 출연부터 하면 손금 부인 위험 — 순서가 절세의 핵심입니다

- 【1순위 — 긴급】 기금 설립 정관 작성 + 노사 협의(합의서 필수) + 고용노동부 신고
- 【2순위 — 필수】 출연 규모 결정(시나리오A/B/C) + 당기 손금산입 실행
- 【3순위 — 연속】 복지 사업 계획 수립 + 공평 배분 기준 마련 + 연간 사업보고서 체계 구축
- 동시 진행보다 1순위 정비 완료 후 2순위 실행을 강력 권장합니다
- 【숨겨진 리스크】 미처분이익잉여금 8억원 → 주식 평가액 상승 이슈는 별도 중장기 전략 필요

제도·규정 기준 (계속)

사내근로복지기금 관련 핵심 법령 근거

법인세법 제24조 요건 충족 시 전액 손금산입 + 소득세법 한도 내 비과세 = 이중 세제 혜택의 법적 근거

법령명	조문	핵심 내용	비고
법인세법	제24조	사내근로복지기금 출연금 요건 충족 시 전액 손금산입 (2021 개정 후 한도 폐지)	사전조사 [1][2][6] 확인
법인세법	제13조	법인세 과세표준 산정 기준 (각 사업연도 소득)	매핑 테이블 기준
법인세법	제55조	세율: 2억 이하 9% / 2억~200억 19% / 200억~3,000억 21% / 3,000억 초과 24%	매핑 테이블 기준
조세특례제한법	제7조	중소기업 특별세액감면 (업종·규모 요건 충족 시)	매핑 테이블 기준
소득세법	제12조	비과세 소득 — 기금 지급 복지 급여 한도 내 비과세	사전조사 [1][2] 확인
근로복지기본법	제2조·제5조	노사 협의 설립, 독립 법인 원칙, 출연 재산 환원 불가	사전조사 [1][7] 확인

제도·규정 기준 (계속)

사내근로복지기금 관련 핵심 법령 근거

- 현행 기준이며 법령 개정 여부는 반드시 법제처 확인 필요

제도 상세

임직원 비과세 복지 항목 및 운영 구조

임직원은 기금에서 학자금·의료비·주거 지원 등을 관련 법령상 한도 내에서 비과세로 수령할 수 있습니다

비과세 복지 항목	내용	비과세 요건
학자금 지원	본인 및 자녀 학자금	소득세법 제12조 한도 내
의료비·건강검진	본인·가족 의료비 지원	관련 법령 한도 내
주택구입·임차자금	무이자 대부 등	소득세법 시행령 요건 충족 시
생활안정자금	긴급 대부 등	복지 사업 규정 내 실행 시
문화·여가 지원	여행·문화비 등	공평 배분 원칙 충족 시

제도 상세 (계속)

임직원 비과세 복지 항목 및 운영 구조

- 비과세 한도 초과 수혜 시 근로소득으로 전환되어 원천징수 의무 발생
- 공평 배분 원칙: 대표 가족 직원 한정 혜택 시 손금 부인 위험

격차·리스크 갭

현재 vs 기금 설립 후 — 세부담·복지 가치 차이 정량 분석

기금 미설립 상태 유지 시 연간 최대 47,025,000원의 절세 기회를 방치하는 것과 같습니다(시나리오C, 요건 충족 시)

구분	현재(기금 없음)	기금 설립 후(시나리오C)	갭
법인세 총부담	82,500,000원	약 35,475,000원	△47,025,000원 절감
임직원 비과세 복지	0원	약 225,000,000원(출연 시)	복지 가치 창출
직원 1인당 복지	0원	약 15,000,000원/년	실질 연봉 향상 효과
우수인재 채용경쟁력	하(下)	중~상(中~上)	이탈 방지 효과

격차·리스크 갭 (계속)

현재 vs 기금 설립 후 — 세부담·복지 가치 차이 정량 분석

- 리스크1: 기금 미설립 → 연간 절세 기회 손실 (기회비용 누적)
- 리스크2: 미처분이익잉여금 8억원 방치 → 비상장주식 평가액 상승 → 상속·증여 세부담 증가 가능

리스크 매트릭스

실행하지 않았을 때 발생하는 리스크 구조

복지 공백·절세 미실행·잉여금 방치 세 가지 리스크가 동시에 존재합니다

리스크 항목	현재 상태	긴급도	예상 영향
기금 미설립 → 절세 기회 손실	연간 최대 47,025,000원 손실	높음	3년 누적 약 141,075,000원
직원 복지 공백 → 이탈	단체보험+식대만	높음	채용 비용 증가 + 성장 정체
미처분잉여금 8억 방치	주식평가액 상승 위험	중간	상속·증여 시 세부담 증가 가능
기금 설립 절차 미이행	손금 부인 위험	높음	출연 후 세무조사 시 추징

리스크 매트릭스 (계속)

실행하지 않았을 때 발생하는 리스크 구조

- 긴급도 ★높음 항목: 당기 사업연도 종료 전 실행하지 않으면 올해 절세 효과 소멸
- 단계적 실행 권장: 설립 절차 정비 → 출연 → 복지 운영 체계화

기회비용

기금 미설립 시 누적 손실 — 1년·3년·5년·10년 비교

10년 방치 시 누적 절세 기회 손실 약 470,250,000원(시나리오C, 요건 충족 가정)

시나리오	연간 절감액	3년 누적	5년 누적	10년 누적
A (보수적)	약 13,567,500원	약 40,702,500원	약 67,837,500원	약 135,675,000원
B (균형)	약 21,708,000원	약 65,124,000원	약 108,540,000원	약 217,080,000원
C (적극)	약 47,025,000원	약 141,075,000원	약 235,125,000원	약 470,250,000원

- 가정: 매년 동일 영업이익(500,000,000원) 및 법인세 구간(19%) 유지, 지방소득세 포함
- 소득세·건강보험료 연동 없음(사내근로복지기금 임직원 수혜는 한도 내 비과세 구조)

실행 원칙

안전하고 효과적인 기금 운영을 위한 3대 원칙

원칙 준수 없이 출연만 하면 절세 효과가 세무조사로 되돌아올 수 있습니다

- 원칙1 — 설립 선행: 정관 작성·노사 합의서·고용노동부 신고 완료 후 출연 실행 (미이행 시 기금 무효·손금 부인)
- 원칙2 — 공평 배분: 전 임직원 동등 적용 기준 수립 (대표 가족 집중 시 손금 부인 위험)
- 원칙3 — 운영 지속성: 연간 사업보고서 제출 + 운영위원회 정기 운영 (미이행 시 비과세 부인)
- 단계적 실행 권장: 설립(1~2주) → 출연(당기 종료 전) → 복지 사업 개시(차기)
- 전문가 동행 검토 권장: 정관(법무사) / 손금처리(세무사) / 복지 기준(노무사)

실행안 A / B

보수적 점진 설계 vs 적극적 절세 최대화 설계 비교

A안: 안정 우선 / B안: 절세 극대화 — 세후 실부담 기준으로 선택하십시오

비교 항목	A안 (보수적·안정)	B안 (적극·절세 극대화)
출연 규모	약 65,000,000원 (과표의 ~13%)	약 225,000,000원 (영업이익의 45%)
연간 법인세 절감	약 13,567,500원	약 47,025,000원
직원 1인당 복지	약 4,333,333원/년	약 15,000,000원/년
법인 자금 유출	소규모 — 유동성 부담 낮음	대규모 — 유동성 검토 필요

실행안 A / B (계속)

보수적 점진 설계 vs 적극적 절세 최대화 설계 비교

- 가정: 과세표준 500,000,000원, 한계세율 19%, 지방소득세 포함 20.9%
- 요건 충족 시 손금산입 가능. 실제 적용 전 세무사 확인 필수

실행안 A / B (계속)

실행 단계·비용·전문가·리스크 상세 비교

A안은 단계적 시작, B안은 적극 실행 — 단계별 전문가 동행이 핵심입니다

비교 항목	A안 (보수적·안정)	B안 (적극·절세 극대화)
순 현금 유출	약 51,432,500원	약 177,975,000원
관여 전문가	세무사·법무사	세무사·법무사·노무사
주요 리스크	절세 효과 제한적	유동성 부담·운영 복잡도 증가
안전장치	소규모 시작 후 단계 확대	유동성 사전 확보 필수
적합 성향	안정·보수형 대표	성장·절세 우선형 대표

실행안 A / B (계속)

실행 단계·비용·전문가·리스크 상세 비교

- 3년 A안 누적 절감: 약 40,702,500원 / B안 누적 절감: 약 141,075,000원
- 출연금은 환원 불가 — 반드시 법인 유동성 여건 확인 후 결정

실행 로드맵

기금 설립부터 복지 운영 정착까지 단계별 실행 계획

당기 사업연도 종료 전 출연 완료가 올해 절세의 핵심 데드라인입니다

갭.리스크	해결 요소	적용 수단
절세 기회 미실현	출연금 손금산입	법인세법 제24조 요건 충족
기금 설립 절차 미비	정관·노사합의·고용부신고	법무사 + 고용노동부
직원 복지 공백	학자금·의료비·생활안정 복지	기금 복지 사업 운영
공평 배분 미이행	전 직원 균등 기준 수립	노무사 + 운영위원회
연간 보고 미이행	사업보고서·운영위 의사록	기금 담당자 지정

실행 로드맵 (계속)

기금 설립부터 복지 운영 정착까지 단계별 실행 계획

- 1~2주차: 정관 작성·노사합의서 / 3~4주차: 고용부신고·운영위구성 / 당기종료전: 출연 실행
- 전문가 동행 검토 권장: 세무사(기존 거래처 활용 가능) + 법무사 협업

진행 확정

오늘 결정하실 사항을 정리합니다

당기 손금산입을 위해 오늘 착수 결정이 필요합니다

- 결정 시점: 당기(12월) 종료 전 출연 완료 필요
- 선택안: A(연 절감 약 13,567,500원) 또는 B(연 절감 약 47,025,000원)
- 다음 행동: 정관 작성 착수일 확정 + 세무사·법무사 선임

진행 확정 (계속)

오늘 결정하실 사항을 정리합니다

- □ A안 — 보수적 설계 (출연 약 65,000,000원)
- □ B안 — 적극적 설계 (출연 약 225,000,000원)
- □ A+B 병행 — 당기 A안 실행 후 차기 B안 전환
- □ 보완 후 재결정 (다음 상담 일정 확인)

성향별 클로징

대표님 성향에 맞는 마무리 화법 가이드

논리·분석형 대표님께서는 숫자 기반 근거 제시 후 자연스러운 선택 유도가 효과적입니다

★ 논리·분석형 (추천)

"과세표준 5억원, 한계세율 20.9%,
출연 2억2500만원 → 절감 약
4,700만원. 숫자가 맞으면 A안 또는
B안 중 선택하시면 됩니다. 어느
쪽이 현재 자금 흐름에 맞으실
니까?"

안정·보수형

"처음부터 크게 하실 필요 없습니
다. A안으로 올해 절세 효과를 확
인하신 후 내년엔 규모를 키우셔
도 됩니다. 검증 후 확대 전략입니
다."

속도·결단형

"지금 당기 종료까지 시간이 촉박
합니다. B안으로 가장 큰 절세 효
과를 이번 달 안에 확정하시겠습
니까?"

결정지연·신중형

"오늘 바로 결정 안 하셔도 됩니다
. 다음 주까지 세무사와 한 번 더
확인하시고, 그 다음 미팅에서 착
수일만 정하는 걸로 하시면 어떨
까요?"

컨설턴트 참고용 — 상담 체크리스트

상담 전·중·후 준비 항목

구분	항목	확인
상담 전	직전 사업연도 재무제표(손익·대차) 확보	☐
상담 전	법인세 신고서 및 과세표준 확인	☐
상담 전	미처분이익잉여금 상세 내역 확인	☐
상담 전	최근 3년 세무조사 이력 확인	☐
상담 전	기존 거래 세무사 연락처 및 역할 범위 확인	☐
상담 중	출연 가능 자금(유동성) 현황 확인	☐
상담 중	직원 구성(가족 직원 유무) 및 복지 수요 파악	☐
상담 중	대표 의사결정 속도 및 세무사 협의 여부 확인	☐
상담 후	정관 작성 착수일 확정 + 법무사 소개	☐
상담 후	기존 세무사에게 기금 손금산입 요건 검토 요청	☐

컨설턴트 참고용 — 예상 반론 처리

고객 반론 5가지와 대응 화법

(계속)

예상 반론	대응 화법
'출연금미 돌아오지 않는다는 게 부담됩니다'	'맞습니다. 환원 불가가 핵심 트레이드오프입니다. 단, 세금으로 나가는 돈과 복지로 나가는 돈은 결과가 다릅니다. A안 6,500만원 출연 시 순 현금 유출은 약 5,100만원입니다.'
'세무조사에 걸리는 것 아닌가요?'	'공평 배분, 정관 정비, 운영 보고는 법인세법 제24조에 따른 손금산입의 핵심 요건입니다. 이 원칙들을 준수하면 세무상 리스크를 크게 줄일 수 있습니다.'
'지금 당장 결정하기 어렵습니다'	'이해합니다. 단, 12월 사업연도 종료 전 출연해야 올해 손금처리가 가능합니다. 오늘 착수 여부만 정하시면 규모는 이번 주 안에 조정 가능합니다.'
'비용이 더 드는 것 아닌가요?'	'설립 비용은 법무사·세무사 수수료 약 100~200만원입니다. A안 기준 연간 절감액이 약 1,360만원이므로 첫 해에 회수됩니다.'
'직원들이 불만을 가질 수도 있지 않나요?'	'공평 배분 기준을 사전에 명확히 수립하면 됩니다. 학자금·의료비·생활안정 지원을 전 직원 동등하게 설계하면 이탈 방지와 만족도 향상 효과가 동시에 납니다.'

컨설턴트 참고용 — 시간 배분

40분 기준 발표 타임라인

시간	슬라이드	목표
0~3분	01~02번	신뢰 구축 + 핵심 수치 제시
3~8분	03~04번	현황 진단 + 구조 이해
8~12분	05~06번	우선순위 + 법령 근거 확인
12~20분	07~08번	갭·기회비용 (숫자 집중 확인)
20~28분	09~10번	원칙 + A/B 비교
28~33분	11~12번	로드맵 + 확정
33~40분	12-1번	클로징 + 침묵 후 체크박스

- 논리형 성향 조정 팁: 07~10번 구간에서 숫자 재확인 질문이 나오면 충분히 설명. 시간 초과 시 11번 압축하고 12번 체크박스에 집중
- 결정 지연 시: 12번 체크박스 제시 후 침묵 30초 유지. 먼저 말하지 말 것

컨설턴트 참고용 — 수치 계산식 상세표

본 PPT 등장 모든 핵심 수치 산출 근거

수치명	계산식	결과	출처
법인세 산출세액	과표 200,000,000원×9% + 300,000,000원×19%	75,000,000원	★계산기 검증★
지방소득세	75,000,000원 × 10%	7,500,000원	★계산기 검증★
법인세 총부담	75,000,000원 + 7,500,000원	82,500,000원	★계산기 검증★
실효세율	82,500,000원 ÷ 500,000,000원	16.5%	★계산기 검증★
시나리오A 출연액	500,000,000원 × 13% (보수적)	65,000,000원	사전조사 기준
시나리오A 절감액	65,000,000원 × 20.9%	약 13,567,500원	추정치
시나리오B 출연액	500,000,000원 × 20.8% (균형)	104,000,000원	사전조사 기준
시나리오B 절감액	104,000,000원 × 20.9%	약 21,708,000원	추정치
시나리오C 출연액	영업이익 500,000,000원 × 45%	225,000,000원	사전조사 기준
시나리오C 절감액	225,000,000원 × 20.9%	47,025,000원	추정치
A안 순현금유출	65,000,000원 - 13,567,500원	51,432,500원	추정치
B안 순현금유출	225,000,000원 - 47,025,000원	177,975,000원	추정치
직원 1인당 복지(A)	65,000,000원 ÷ 15명	약 4,333,333원/년	추정치
직원 1인당 복지(C)	225,000,000원 ÷ 15명	15,000,000원/년	추정치
시나리오C 3년 누적	47,025,000원 × 3	141,075,000원	동일 조건 가정
시나리오C 10년 누적	47,025,000원 × 10	470,250,000원	동일 조건 가정

컨설턴트 참고용 — 판례·예규·참고 출처

본 PPT 작성 시 참조한 외부 자료 목록

(계속)

구분	번호/출처	제목·내용	URL
Perplexity [1]	블로그 해설	사내근로복지기금 설립·운영 가이드	https://igp2024.tistory.com/455
Perplexity [2]	영상 해설	사내근로복지기금 절세 효과 분석	https://www.youtube.com/watch?v=kFuDJinhwOU
Perplexity [3]	블로그 해설	가족기업 형평성·손금부인 사례	https://blog.naver.com/goodrich_official/223808044299
Perplexity [5]	영상 해설	기금 출연 시물레이션 비교	https://www.youtube.com/watch?v=mLZHUVX9v-I
Perplexity [6]	영상 해설	2021 개정 후 전액 손금산입 해설	https://www.youtube.com/watch?v=yHhb9czjNpc
Perplexity [7]	뉴스 기사	고용노동부 기금 운영 지침 해설	https://m.skyedaily.com/news_view.html?ID=221688
TaxNavi	[T-LAW-1]	원천징수의무자를 위한 연말정산 신고안내 (2023)	https://taxlaw.nts.go.kr/el/USEELA002P.do?ntstPlcnBkId=510000000000000704&ntsPlcnBkTtl=%EC%9B%90%EC%B2%9C%EC%A7%95%EC%88%98%EC%9D%98%EB%AC%B4%EC%9E%90%EB%A5%BC%20%EC%9C%84%ED%95%9C%20%EC%97%B0%EB%A7%90%EC%A0%95%EC%82%B0%20%EC%8B%A0%EA%B3%A0%EC%95%88%EB%82%B4&ntstFeld=30000000000903763&pageNum=1
TaxNavi	[T-QA-1]	국세청 세법상당정보	https://call.nts.go.kr/search/search.jsp#none
중소기업 차내근로복지기금 절세전략 조세심판원	[T-TRIB-1]	재산세 비과세 관련 심판결정례	https://www.tt.go.kr/mUser/dem/searchDemList.do#none

참고5-2

(계속)

- ★ 위 자료는 사전조사 단계 참고 자료이며 본 PPT의 법적 근거가 아닙니다
- ★ 판례·예규 번호가 미확인된 것은 유사 사례로만 안내하고 정확한 번호 인용은 하지 않았습니다